

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 001

제 목 협상에 의한 계약 차등점수제 도입

관계부서 ○●◎◇◆

조치부서 ○●◎◇◆

내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 계약처리에 관하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다)을 따라야 하며, 「계약사무규칙」에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하여야 한다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 근거하여, 물품·용역 계약과 관하여 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등의 이유로 필요한 경우, 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정한 후 협상절차를 통해 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 ‘협상에 의한 계약 제도’를 활용할 수 있다.

협상에 의한 계약은 기술능력과 입찰가격을 종합하여 협상 적격자를 선정하며, 협상 순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다. 회사는 해당 제도를 공정하고 합리적으로 운영하기 위하여 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」(이하 “협상예규”라 한다)을 따르고 있다. 또한, 회사에 적합한 제안서평가에 관한 세부사항을 정하고자 「협상예규」 제7조(제안서의 평가)에 근거하여 「계약업무 처리기준(협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준)」을 자체적으로 마련하여 운영하고 있다.

2. 판단기준

2020년 6월 기획재정부에서는 기술능력평가의 변별력을 확보하기 위하여 [표 2] 방식의 차등점수제를 도입하였다. 차등점수제는 기술능력평가 순위별 차등점수 부여를 통하여 기술력이 우수한 업체가 낙찰을 받을 수 있는 계약 환경을 조성하고 업체 간 출혈경쟁을 완화할 수 있는 제도이다.

[표 2] < 차등점수제 운영예시(순위간 3점) >

구분	입찰가격 점수	기술능력평가점수		총점	
		기존방식	차등점수제 방식	기존방식	차등점수제 방식
A업체	18점	75점 (1순위)	80점 (80점 만점)	93점	98점 (1순위)
B업체	20점	74점 (2순위)	77점 (80점-3점)	94점 (1순위)	97점
C업체	18.5점	73점 (3순위)	74점 (80점-6점)	91.5점	92.5점

「협상예규」 제7조(제안서의 평가) 제6항에 따르면 제안서 평가 시 필요한 경우 입찰자의 평가점수 순위에 따라 일정 수준의 점수 편차가 생기도록 고정점수를 부여하는 차등점수제를 적용할 수 있으며, 차등점수제 관련 세부 절차 및 기준은 각 중앙관서의 장이 정하게 되어 있다. 이에 따라, 2021년 7월 조달청은 차등점수제 관련 세부사항을 정하고자 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 개정하였으며, 수요기관의 장이 필요한 경우 차등점수(순위 간 3점 이내) 적용을 조달청에 요청하도록 하였다.

회사 입장에서는 차등점수제를 통해 우수한 기술력을 보유한 낙찰자를 선정할 수 있더라도 예산 절감이 어렵다는 점이 제도 도입의 장애요인일 수 있을 것이다. 하지만, 공공기관으로서 업체간 출혈경쟁을 완화하여 적정이윤을 보장하는 공정거래 문화의 정착을 위해서는 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 준용하여 차등점수제를 도입할 필요성이 있다. 이에 따라, 한국수력원자력을 비롯한 다수의 공공기관이 이미 [표 3]과 같이 차등점수제를 도입한 바 있다.

[표 3] < 협상에 의한 계약 차등점수제 도입 공공기관 >

도입년도	도입 공공기관
2020년	★◇◎●○★□, ◀▶♥♣
2021년	♠▶◀♣♥♣, ◎●○★
2022년	☆☆◇◆
2023년	◀♠♥♥♣♣, ①①□♣♣○◆

3. 감사결과 확인된 문제

기관의 협상에 의한 계약 실적을 점검한 결과, 2023년 1월부터 2024년 5월까지 총 **건의 계약을 체결하였다. 그중 **건은 채용대행 위탁용역, △▲◆♣♣ 사내 교육 위탁용역, 반소매티셔츠·안전화 구매·제작 등 매년 정기적으로 발생하는 계약 건으로 확인되었고, *건은 RPA 확대구축용역, 해외사업 지분인수 자문 등 특별 수요에 의해 발생한 계약 건으로 확인되었다.

또한, 감사대상 기간에 이루어진 협상에 의한 계약 총 **건의 기술능력평가와 입찰 가격평가에 따른 우선 협상자 선정 결과를 검토한 결과, 기술능력평가 점수 차이보다 입찰가격평가 점수 차이가 크게 나타나 입찰가격에 의해 기술능력평가 점수 1순위 업체가 아닌 업체가 우선 협상자로 선정되어 최종 낙찰된 사례는 [표 3]과 같이 총 3건으로 나타났다.

[표 3] < 감사기간 동안 가격에 의한 낙찰자 선정사례 >

구분	계약 년월	계약건명	예정가격 (투찰금액)	점수차이			
				구분	기술1순위(a)	낙찰자(b)	차이(a-b)
사례 1	**	'23년도 사이버교육 위탁운영 용역	**원 (**원)	기술	**	**	**
				가격	**	**	**
				총점	**	**	**
				기술	**	**	**
사례 2	**	안전화 외 2종(4",6")	**원 (**원) *단가계약	가격	**	**	**
				총점	**	**	**
				기술	**	**	**
				가격	**	**	**
사례 3	**	'23년 RPA 확대구축 용역	**원 (**원)	총점	**	**	**
				기술	**	**	**
				가격	**	**	**
				총점	**	**	**

[표 3] 사례1과 사례3의 경우, 기술능력평가 점수 차이가 1점 미만으로 소수점 아래로 나타남에 따라, 기술능력평가의 변별력이 낮고 저가 출혈경쟁의 가능성이 있는 것으로 확인되었다. 실제 매년 위탁용역 계약을 체결하는 사이버교육의 경우 해당 업계의 특정 업체만이 입찰에 참여하고 있고, '24년도 사이버교육 위탁운영 용역의 기술능력평가(24.1)에서도 입찰에 참가한 두 업체의 평가점수 간 차이가 **점¹⁾으로 확인되어 기술능력평가의 변별력이 거의 없는 것으로 나타났다. 또한, 투찰률이 전년도 대비 **%²⁾ 감소한 것으로 나타나 업체 간 출혈경쟁이 있었을 것으로 사료된다.

1) ●●업체 : **점, △△△△△△업체(1순위) **점

2) 2023년 : **%(**원/**원), 2024년 **%(**원/**원)

또한, [표 3]의 사례2 안전화는 직원들의 산업재해 예방을 위해 「복제지침」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제337호, 2021. 11. 19.)」에 따라 정기적으로 지급하는 것으로, 산업재해의 위험이 상존하는 발전소 정비 현장에서는 직원들의 안전을 위해 제품의 품질이 매우 중요한 요소이다. 그러나 기술능력평가 점수 차이(**점)가 일정 부분 있었음에도 입찰가격평가 점수 차이(**점)가 크게 나타나 가격으로 우선 협상자가 선정되어 최종 낙찰되었다.

실제 2023년 안전화 관련 만족도는 리커트척도(5점 만점) 기준 3.5점(보통 이상)으로 높지 않은 것으로 나타났으며, 사내 익명 소통 게시판 「나도 한마디」에 안전화 관련 불편사항(“새로 지급된 안전화 어떤가요, **”)에 대한 게시글이 게재되는 등 불만족 사례가 확인된 바 있다. 이에 따라, 향후 해당 사례와 같이 기술력이 중시되는 계약 건에 차등점수제를 활용한다면 기술력이 우수한 업체를 선정하는데 효과적일 것이다.

다만, 차등점수제는 해당 산업의 특성, 최근에 시행한 유사 계약 건의 제안서 평가 점수 분포 등을 고려하여 기술능력평가의 변별력을 확보하기 어렵다고 판단되는 계약에 한하여 적용할 수 있도록 해야 할 것이다. 또한, 실제 해당 제도의 활용 필요성을 정할 수요부서가 제도의 취지와 적용 방안을 충분히 숙지하고 활용할 수 있도록 사전 안내 등도 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

○●◎◇◆장은 협상에 의한 계약 시 기술력이 우수한 업체를 선정하고 저가 출혈 경쟁을 방지할 수 있는 차등점수제의 도입 필요성에 공감하며, 공정거래 환경 조성을 위해 차등점수제를 도입하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○●◎◇◆장은 「계약업무 처리기준(협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준)」을 개정하여 차등점수제를 도입하고, 계약요청부서가 해당 제도를 효과적으로 활용할 수 있도록 알림 방안을 마련하시기 바랍니다.